МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2021 оны 06 дугаар сарын 29 № 5/31 Улаанбаатар хот

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН ДЭД САЙД
С.БААТАРЖАВ ТАНАА

Комиссын гишүүнээр ахлуулсан ажлын хэсэг 2021 оны 6 дугаар сарын 02, 03-ны өдрүүдэд Өвөрхангай, Баянхонгор дахь Цагдаагийн газрын Эрүүлжүүлэх, саатуулах, баривчлах байр, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын хуучин ашиглаж байсан Цагдан хорих байрны нөхцөл байдалтай тус тус танилцлаа.

Тус аймгууд дахь цагдаагийн эрх бүхий албан тушаалтнуудаас Эрүүлжүүлэх, саатуулах, баривчлах байрны үйл ажиллагаанд Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны А/246 тоот тушаалаар батлсан “Баривчлах байрны дотоод журам”, мөн сайдын 2020 оны А/192 тоот тушаалаар батлсан “Саатуулах байрны дэглэм, журам”, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам /код 629/ “Албадан эрүүлжүүлэх” болон бусад хууль тогтоомжийг мөрдлөг болгон хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байгаа гэх тайлбарыг өгсөн боловч дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна.Үүнд:

Өвөрхангай аймаг дахь Цагдаагийн газрын Эрүүлжүүлэх, саатуулах, баривчлах байр нь 1982 онд ашиглалтад орсон. Арвайхээр сумын 13 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт Цагдаагийн газрын хуучин конторын барилгын суурийн давхарт байрладаг. Баривчлах өрөө 2, саатуулах өрөө 2, эрүүлжүүлэх өрөө 2, тусгаарлах өрөө 1, эмч, жижүүр, угаалга, ариун цэвэр, хувцас хадгалах өрөө тус бүр 1 нийт 12 өрөөтэй, нийт 226 м^2 талбайтай. Тус байранд 2019 онд 7-30 хоногоор баривчлагдсан 1,024 хүн, 2020 онд 1,066 хүн, 2021 оны 6 дугаар сарын 02-ны өдрийг хүртэл 352 хүнийг тус тус хүлээн авчээ. 2021 оны 6 дугаар сарын 02-ны өдрийн байдлаар тус цагдаагийн газрын эрүүлжүүлэх, саатуулах байранд саатуулагдсан 7, эрүүлжүүлэгдсэн 56 хүн байна. Тухайн барилгад Мэргэжлийн хяналтын газрын улсын байцаагчийн дүгнэлтээр барилгын насжилт их, эрүүл ахуйн стандартад нийцэхгүй гэсэн дүгнэлт гарсан байх боловч шинэ байрны төсөв шийдэгдээгүй тул стандартад нийцэхгүй байранд үйл ажиллагаа үргэлжлүүлэн явуулж байна.

Баянхонгор аймаг дахь Цагдаагийн газрын Эрүүлжүүлэх, саатуулах, баривчлах байр нь нийт 16.82м 7.65м=129м.кв талбайтай албадан саатуулах, эрүүлжүүлэх камер 3, ариун цэврийн 1, баривчлагдсан этгээдүүд амрах 1, эмч нарын 1, жижүүрийн цагдаа нарын 1, баривчлагдсан хүмүүжигч нарын дамждаг 2, баривчлагдсан эмэгтэйн 1, баривчлагдсан этгээдийг тусгаарлах 1, хүлээн авах 1, нийт 12 өрөөтэй. Цагдаагийн байгууллагад ашиглагдаж байгаа байр нь эрүүлжүүлэх 4, албадан саатуулах 2, баривчилгаанд 12 хүн хүлээн авах боломжтой. Тус байранд 2020 онд зөрчлийн улмаас хүргэгдэн ирсэн 1029, 2021 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн байдлаар 392 хүнийг эрүүлжүүлж, шүүхийн шийтгэврээр 7-30 хоногийн хугацаагаар баривчлагдсан хүн 2020 онд 464, 2021 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн байдлаар 281, албадан саатуулах байранд 2020 онд 47, 2021 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн байдлаар 56 хүнийг хүлээн авчээ.

Дээрх байруудын зай талбай, барилгын насжилт, барилгын суурийн давхарт байрладаг зэргээс хамаарч Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны А/246 дугаар

тушаалын хавсралтаар баталсан “Баривчлах байрны дотоод журам”-ын 2.2, 2.3, 2.4, 2020 оны А/192 дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан “Саатуулах байрны дэглэм журам”-ын 2-т заасан “Эрүүлжүүлэгдсэн, албадан саатуулагдсан, шүүхийн шийтгэврээр баривчлагдсан хүмүүсийг эрэгтэйг эмэгтэйгээс тусгаарлах, байгалийн ердийн гэрэлтэй, салхивчтай байх, эрүүл мэндийн шалтгаантай этгээдийг тусгаарлах, насанд хүрээгүй этгээдийг тусгаарлах, хоолны өрөө, эмэгтэй, эрэгтэй бие засах өрөө тусдаа байх, нэг хүнд ноогдох зай, талбайн хэмжээ 2,5 м^2-аас багагүй байна” гэсэн журмын хэрэгжилт хангагдахгүй байгаа нь цар тахлын хорио цээрийн дэглэм тогтоосон үед халдвар хамгааллын дэглэм алдагдах, халдвар тархах эрсдэлийг улам нэмэгдүүлж байгаагаас гадна Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, Үндсэн хууль, бусад хуульд заасан хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдөхөд хүрсэн байна.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлд “Баривчлах шийтгэл оногдуулсан шүүхийн шийдвэрийг 2023 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд нийслэлд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, аймаг, суманд цагдаагийн байгууллага гүйцэтгэнэ. Цагдаагийн байгууллага баривчлах шийтгэл оногдуулсан шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх чиг үүргийг энэ зүйлд заасан хугацааны дотор үе шаттайгаар Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх байгууллагад шилжүүлнэ”гэж заажээ.

Комисст ирүүлсэн Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2021 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн 1/2658 дугаартай албан бичигт “Сайдын тушаалаар хуулийн хэрэгжилтийг хангах үүрэг бүхий Ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж байна. Ажлын хэсгээс 2021 онд Дархан-Уул, Дорнод, Дундговь, Орхон, Увс аймаг дахь баривчлах шийтгэлийг эдлүүлж буй баривчлах байруудыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад шилжүүлэхээр холбогдох санал, судалгааг хийсэн боловч төсөв санхүүгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдлаас шалтгаалан удааширч байна” гэжээ.

Ажлын хэсгийн төлөвлөгөөнд 2021 онд Өвөрхангай, Баянхонгор аймгууд дахь Цагдаагийн газрын эрүүлжүүлэх, баривчлах байрны нөхцөлийг сайжруулах, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад шилжүүлэх талаар тодорхой арга хэмжээ тусгагдаагүй байна.

Иймд баривчлагдсан, саатуулагдсан этгээдийн эрхийг хангах болон цагдаагийн алба хаагчдыг хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангах, эрүүл мэндийг хамгаалах үүднээс дээрх асуудлыг нэн даруй шийдвэрлэх нь зүйтэй байх тул Танд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна.

1. Өвөрхангай, Баянхонгор аймаг дахь Цагдаагийн газрын Эрүүлжүүлэх, саатуулах, баривчлах байрыг дээрх хуулийн хэрэгжилтийн хугацаанд тухайн аймгууд дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын хуучин ашиглаж байсан Цагдан хорих байранд шилжүүлж, Эрүүлжүүлэх, саатуулах, баривчлах байрны зориулалтаар ашиглах түр зөвшөөрлийг олгох;

2. Тухайн байруудыг засварлахад шаардагдах төсвийг шийдвэрлүүлэх /Баянхонгор аймгийн удирдлагын танилцуулснаар засвар хийх төсвийг орон нутгаас шийдвэрлэх боломжтой гэсэн/ талаарх Комисст танилцуулсан саналыг судалж, хэрэгжүүлэх талаар анхаарч ажиллана уу.

Зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 15 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хүндэтгэсэн,

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД